

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2922/2535

นางสาวบัวลอย ประกอบกิจ

โจทก์

บริษัทมาจอเร็ดด์ (ประเทศไทย) จำกัด

จำเลย

บริษัทมาจอเร็ดด์ (ประเทศไทย) จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของ จำเลยเป็นอุทธรณ์
โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานของศาล เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์
จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่ง
ให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 45)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
2,869 บาท และค่าชดเชย 27,180 บาท รวมเป็นเงิน 30,049 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (12 พฤษภาคม 2535) เป็นต้นไปจนกว่า จะ
ชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์(อันดับ 41)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 43)

คำสั่ง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ละทิ้งหน้าที่การงานเป็นเวลาสามวัน ทำการติดต่อกันโดยมีเหตุอันสมควรเพราะถูกรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บ ต้องไปรับการ รักษาที่โรงพยาบาล โดยได้แจ้งการลาป่วยทางโทร ศัพท์ ซึ่งเป็น การ ปฏิบัติตามระเบียบการลาป่วยของจำเลยส่วนหนึ่งแล้ว แต่จำเลย ไม่ยอมให้ออกาส โจทก์แสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ โจทก์จึงไม่อาจ ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามระเบียบ การลาป่วยของจำเลยได้ จำเลย อุทธรณ์ว่าใบรับรองแพทย์เอกสารหมายเลข จ.2 รับฟัง ไม่ได้และ โจทก์ไม่ได้แสดงใบรับรองแพทย์ดังกล่าวต่อจำเลย จึงถือว่า โจทก์ละทิ้ง หน้าที่การงานติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นการโต้เถียง ดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อ เท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย มานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ละทิ้งหน้าที่การงานเป็นเวลาสามวัน ทำการติดต่อกันโดยมีเหตุอันสมควรเพราะถูกรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บ ต้องไปรับการ รักษาที่โรงพยาบาล โดยได้แจ้งการลาป่วยทางโทร ศัพท์ ซึ่งเป็น การ ปฏิบัติตามระเบียบการลาป่วยของจำเลยส่วนหนึ่งแล้ว แต่จำเลย ไม่ยอมให้ออกาส โจทก์แสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ โจทก์จึงไม่อาจ ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามระเบียบ การลาป่วยของจำเลยได้ จำเลย อุทธรณ์ว่าใบรับรองแพทย์เอกสารหมายเลข จ.2 รับฟัง

ไม่ได้และ โจทก์ไม่ได้แสดงใบรับรองแพทย์ดังกล่าวต่อจำเลย จึงถือว่า โจทก์ละทิ้งหน้าที่การงานติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย มานั้นชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อุดม เฟื่องฟูง-สมมาตร พรหมานุกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ